

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 547/2530

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
อำนาจเจริญ

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นางทัศนีย์ แสงจันทร์

โจทก์

นางสาวอุดร ชารี

จำเลย

นางสาวอุดร ชารี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นางทัศนีย์ แสงจันทร์ ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์
ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
310,313 ฯลฯ การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษ
บทหนักตามมาตรา 313 ประกอบด้วยมาตรา 316ขณะกระทำความผิดจำเลยอายุ
17 ปีเศษ พิจารณาสภาพความผิดและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว สมควรลดมาตราส่วน
โทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 ปี 9 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี 10 เดือน 15 วันไม่
ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน เมื่อได้คำนึงถึงอายุประวัติ ความ

ประพฤติ สติปัญญา และสภาพแวดล้อมของจำเลยประกอบด้วยแล้วเห็นสมควรรอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งจำคุก 7 ปี 6 เดือน จำเลยรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 ปี 9 เดือน นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่า จะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ 121,120)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว โดยตีราคาประกัน 100,000 บาท (อันดับ 4)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดี ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดี ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ